

医療における監査ログの保存期間

業種別の法令に基づく推奨期間と根拠

Audit Log Retention Periods under Japanese Law — Healthcare

本書について

日本の主要10業種について、監査ログの保存期間を業種ごとの法令・政府のガイドラインから整理した調査の分冊である。本書は医療を扱う。基準日は2026-10-06。法的助言ではない。最終的な決定には、法務部門と監査部門（内部統制）の確認が必要である。

目次

1	結論	2
1.1	業種をまたぐ発見	3
2	調査の前提と枠組み	5
3	全業種に共通する法令・基準	6
3.0	基礎資料から引用する行（確認済み。基準日 2026-10-02）	6
3.1	業種の概要	9
3.2	法令の表	9
3.3	ガイドラインの表	18
3.4	上限側の制約	20
3.5	推奨案	22
3.6	留意点・判断が必要な論点	23
3.7	未確認の一覧	24
3.8	対象外の一覧	25
8	医療	26
8.1	業種の概要	26
8.2	法令の表	27
8.3	ガイドラインの表	31
8.4	上限側の制約	33
8.5	推奨案	34
8.6	留意点・判断が必要な論点	36
8.7	未確認の一覧	37
8.8	対象外の一覧	37

1

結論

本書は、日本の主要10業種について監査ログの保存期間を整理した調査のうち、医療を扱う分冊である。章の番号は10業種をまとめた全体版に合わせているため、第3章の次は第8章になる。ほかの業種の章を参照する箇所には、参照先の分冊名を添えた（例：§4（銀行編））。1.1節には、ほかの業種の行番号（例：HC16）も出てくる。これらの行は、その業種の分冊に収録している。

本資料は、システム開発で監査ログの保存期間を決めるために、業種ごとの法令・政府のガイドラインを整理し、推奨する保存期間とその根拠を示したものである。法的助言ではない。最終的な決定には、法務部門と監査部門（内部統制）の確認が必要である。**本資料は、独立した査読（法令の各行の原文との照合を含む）を1回受け、その指摘を反映した調査記録である。**

対象と適用範囲: 日本国内で、データベースを持つWebシステムなどを開発・運用する企業が、監査ログの保存期間を決める場面を対象とする。取り上げる業種は、銀行、証券・資産運用、保険、小売・EC・決済、医療、医薬品・医療機器、電気通信、エネルギー（電力・ガス）、運輸・物流、建設・不動産の10業種である。自動車業界は、別の資料（「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」）で整理済みのため、対象外とした。特定の企業名は記載していない。

本資料の使い方: §1で、業種別の推奨と、業種をまたぐ発見を示す。§2で、ログの3区分と推奨の決め方を示す。§3で、全業種に共通する法令を、§4～§13で、業種ごとの法令・ガイドラインと推奨を示す。対象システムの業種の節（§4～§13）の「推奨案」で区分ごとの期間を確認し、「上限側の制約」と「留意点」で設計上の判断事項を確認する。複数の業種に当たるシステムは、各業種の推奨のうち、遅く満了する方を選ぶ（§2）。共通法令の行（CM・J）は§3にある。

限界: 2026-10-06時点の条文・公開情報に基づく。区分(2)の「事業年度末から10年」は、会社法432条2項などに準じて扱う解釈であり、監査ログを明記した法定の期間ではない（要法務確認）。政府のガイドラインは、原則として法的拘束力がない。ガイドラインの表には、告示の形式のもの（電気通信・金融分野の個人情報ガイドラインなど）も含めた。その一部は、従わない場合に法令違反と判断されうると、ガイドライン自身が述べている（各行に注記）。民間・業界団体の基準、有料の規格は、確認していない。農協・漁協の信用事業、長期信用銀行、介護、原子力、株式会社以外の事業者の一部などは、調べていない。業種ごとの「未確認の一覧」に、確認できなかった項目を記載した。

業種法令が監査ログの保存年数を直接定めている例は、ほとんどない。 業種法令が保存期間を定めるのは、帳簿書類・記録である。そのため、監査ログ（区分(2)）の推奨は、全業種で「事業年度末から10年」を共通の下限の目安とし（会社法432条などに準じて扱う解釈。§2）、業種ごとに、これを超えうる記録（区分(3)）と、設計上の留意点を示す。

医療についての結論は、次のとおりである。

項目	内容（医療）
業種法令が定める記録の保存期間（代表）	診療録・助産録5年、処方箋・調剤録3年、病院の諸記録2年。医療法人の会計帳簿は10年（医療法50条の2）。アクセスログの保存年数を直接定めた法令は見当たらない
監査ログ（区分(2)）の推奨	事業年度末から10年（医療法人は医療法50条の2に準じて扱う。個人診療所・公立病院には同等の規定が見当たらず、共通の目安として採用）
共通の下限を超えうる記録（区分(3)）	特定生物由来製品の使用記録：使用日から20年以上。診療録は、保険医療機関では「完結の日」から5年（療担規則9条）のため、長期通院では作成から10年を超えうる
設計で特に注意する点	電磁的記録の訂正・削除の履歴は、記録の一部として、記録の保存期間の終了まで保持する（e-文書省令4条4項からの解釈）。診療録と、電子カルテのアクセスログは区別する（アクセスログは10年を推奨。経済産業省・総務省のガイドラインは「法定保存年限以上」とし、診療録の例として5年以上を挙げる）
詳細	§ 8

1.1 業種をまたぐ発見

1. 業種法令のうち、ログの保存期間を年数で定めているのは、エネルギー（送配電・導管部門の非公開情報システムのアクセス記録：5年。EN1・EN3～EN6）だけである。業種法令が保存期間を定めるのは、通常、帳簿書類・記録である。共通法令では、番号法23条（情報提供ネットワークシステムの情報照会者・情報提供者に限る。7年。CM18）がある。刑事訴訟法197条3項（CM26・TL8）は、平時の保存期間ではなく、要請を受けた場合の保全期間（最長60日）を定める。政府のガイドラインでは、電気通信（ガイドラインの解説と総務省の要請。通信履歴は3か月～1年程度）と医療（経済産業省・総務省のガイドライン。法定保存年限以上）が、ログの保存期間の目安に触れている。それ以外の分野（金融など）のガイドラインは、ログの取得・点検を求めるが、年数は示していない。
2. 区分(2)の「事業年度末から10年」は、全業種に共通する下限の目安である。株式会社では会社法432条2項（J1）、信用金庫・労働金庫・信用協同組合では各設置法（BK9～BK11）、相互会社では保険業法54条の2（IN1）、医療法人では医療法50条の2（HC16）に準じて扱う。いずれも、監査ログを明記した規定ではなく、解釈である（要法務確認）。個人診療所・公立病院など、同等の規定が見当たらない事業者では、法令に準じる根拠のない社内の目安として採用することになる（§ 8.5）。業種法令が定める期間（5年・7年・1年・3年など）が10年より短くても、監査ログを短くする根拠にはならない。特に運輸・物流では、点呼記録の1年は記録そのものの期間であり、点呼システムの操作ログの期間ではない。
3. 10年を超えうる記録がある。(a)年数そのものが10年を超えるもの：医薬品・医療機器（特定生物由来製品は30年、特定保守管理医療機器は15年）、医療（特定生物由来製品の使用記録は20年以上）、建築士事務所（15年）。(b)起点が事象のため、作成日から数えると10年を超えうるもの：保険（契約の消滅日から5年など）、証券・資産運用（契約に係る業務の終了日から10年）、銀行（特定投資家制度の書面を閲覧で提供した場合の電子交付ファイル：最終取引日から5年）、割賦販売法の調査記録（カード有効期間などに連動）、犯罪収益移転防止法の確認記録（取引終了日から7年）、携帯音声通信事業者の本人確認記録（契約終了日から3年）、宅地建物取引業者の従業者名簿（最終記載日から10年）、不動産特定共同事業（契約終了日から5年など）、発電用水力設備の検査記録（設備の存続期間）、航空機の整備記録（廃棄・売却まで）。
4. 起点が事象の期間は、作成日起算の固定日数のロックでは管理できない。契約の消滅、引渡し、退職、最終取引日、設備の廃止などを起点とする期間は、作成時に満了日が決まらない。記録ごとに起点となる日を持た

せ、事象の発生時に保存期限を設定・延長する仕組みが要る。年数の大小だけで比べると誤る。満了日で比べる。

5. **保存を長くしすぎることを制約する規定がある。** 個人情報保護法22条（利用する必要がなくなった個人データの消去の努力義務）、金融分野の個人情報ガイドライン7条（保存期間を定めて消去する）、電気通信事業法4条の通信の秘密、番号法20条（特定個人情報の保管の禁止）である。ログにカード番号・マイナンバー・通信の構成要素などを出力しない設計にして、監査ログを長期保存できるようにする。
6. **訂正・削除の履歴は、監査ログとは別に、記録の一部として求められることがある。** 法令では、金融関連法令のe-文書法施行規則（SC13）、医療の電磁的保存に関する厚生労働省令（HC13）、点呼機器の告示（TR18）が、訂正・削除の事実と内容を確認できる措置などを求める。電子帳簿保存法は、優良な電子帳簿（任意）、スキャナ保存・電子取引（選択制）の場合に求める（CM2～CM4）。通知・監督指針では、ER/ES指針（PHG1）、金融商品取引業者向けの監督指針（SCG3・SCG4）、金融庁の事務ガイドライン（RTG3）が求める。履歴は、その記録の保存期間の終了まで保持する。
7. **保存場所の制約がある。** 金融商品取引業者の帳簿は国内保存が原則である。暗号資産・電子決済手段・仲介業の帳簿（RT5・RT7・RT9）と、銀行法の電子決済等取扱業者の帳簿（BK7）も国内保存を求められる。クラウドのリージョンを選ぶときに影響する。
8. **法的な保全に備え、自動削除を個別に止められるようにする。** 刑事訴訟法に基づく捜査機関の保全要請（通算で最長60日）、訴訟の予期、漏えい等の調査がある。期間満了による自動削除から、対象のログを個別に外す手段を設ける。

2

調査の前提と枠組み

- 基準日は2026-10-06。調査対象は、日本の法律・政令・省令・告示と、政府の公式ガイドライン（法的拘束力なし）である。民間・業界団体の基準、有料の規格は、各業種の「対象外の一覧」に名前と理由だけ載せた。
- 各行の「確認レベル」は、その数字をどこまで確かめたかを示す。本資料の表に掲げた項目は、すべて公式の原文（条文・PDF・公式データ）を直接読んで確認した（A）。確認できなかった項目は、表に載せず、各業種の「未確認の一覧」に分けた。条文の解釈にとどまる点は、「対象システムへの適用性」の欄に「解釈」と明記した（解釈＝条文の読み方。見解＝本資料の判断・推奨）。
- 各行の原文の引用（200字以内）は、別添の原資料に保存してある。

ログの3区分（基礎資料「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」の区分を、業種に依存しない形にした）

区分	内容	保存期間の考え方
(1) 運用ログ	障害調査・運用監視・セキュリティ監視のためのログ	1年を出発点とする（各社の内部規程で定める）
(2) 監査ログ	「誰が・いつ・何をしたか」を示す証拠となるログ（DB監査ログ、特権操作、アクセス権の変更、財務報告に関わるデータの変更履歴など）	事業年度末から10年を、共通の下限の目安とする（会社法432条に準じて扱う解釈。株式会社に共通。基礎資料のJ1）
(3) 業種固有の記録とその変更履歴	その業種の法令が保存を求める記録（診療録、保険契約の帳簿、運行記録、製造記録など）と、その記録を扱うシステムの変更履歴・操作履歴	その業種の法令が定める期間と起算点

推奨の決め方: 適用される保存期間の下限のうち、最も遅く満了するものを、起算点とともに推奨とする。年数の大小ではなく、**満了日**で比べる。ただし、上限側の制約（個人情報保護法22条、通信の秘密など）も確認する。「長い方を選べばよい」とは限らない。

区分が重なる場合: 業種固有の記録（区分(3)）への登録・変更・削除・閲覧の操作ログは、「誰が・いつ・何をしたか」を示すため、区分(2)にも当たる。この場合は、区分(2)の期間と、その記録の法定保存期間のうち、遅く満了する方まで保存する。記録そのものの訂正・削除の履歴（変更前の値）は、記録の一部として区分(3)の期間保存する。業種によっては、区分を細分した（電気通信の(1')＝利用者の通信履歴、医療の(3a)＝記録と訂正履歴・(3b)＝アクセスログ）。

「対象システムへの適用性」の3区分: **直接**（条文がログ・アクセス記録・操作履歴などを明記して保存を求める）、**間接**（帳簿書類・記録を電磁的記録で保存する場合の、そのデータ・訂正削除の履歴・システム要件として関わる）、**対象外**（紛らわしいが、監査ログには適用されない）。「その業種の法令は、監査ログの保存年数を直接定めていない」は、正当な結論である。

表のIDの接頭辞: 共通＝CM、銀行＝BK、証券・資産運用＝SC、保険＝IN、小売・EC・決済＝RT、医療＝HC、医薬品・医療機器＝PH、電気通信＝TL、エネルギー＝EN、運輸・物流＝TR、建設・不動産＝CN。ガイドラインの行は、接頭辞にGを加える（例：BKG1）。留意点・判断事項のIDは接頭辞にFまたはNを、未確認のIDはUを付ける場合がある（例：BKF1、RTN1、RTU1）。J・Uで始まる行は、基礎資料の行である（§ 3.0に再掲した）。

3

全業種に共通する法令・基準

3.0 基礎資料から引用する行（確認済み。基準日 2026-10-02）

基礎資料（「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」）の行のうち、業種の節が引用するものを再掲する。表中の「§」の番号、区分(1)(2)(3)、「部品構成の管理」などの記述は、基礎資料の構成・文脈のものであり、本資料の節・区分とは対応しない。

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
J1	会社法432条2項	会計帳簿、およびその事業に関する重要な資料	10年	会計帳簿の閉鎖の時	監査ログを対象と明記した条文ではない。会計の根拠となる重要資料に準じて扱う、という解釈である（要法務確認）。(2)の10年の主な根拠	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
J2	会社法435条4項	計算書類・附属明細書	10年	計算書類を作成した時	間接的な根拠（会計データの出力物）。(2)を10年とする補強材料の一つ	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
J3	法人税法施行規則59条（7年）・26条の3（欠損金年度は10年）、国税庁タックスアンサー No.5930	帳簿、取引関係書類	7年。欠損金が生じた事業年度などは10年	その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日	部品構成の管理など、会計帳簿を直接扱わないシステムは、単体では国税関係帳簿に当たらない可能性が高い（見解）。ただし、原価計算や棚卸資産の基礎データと連動する場合は要確認。(2)が帳簿書類に当たる場合の7年の根拠	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040012 / https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
J4	金融商品取引法25条1項3号・5号	有価証券報告書、内部統制報告書の公衆縦覧	5年	受理した日から（縦覧期間）	保存義務ではなく、縦覧の期間である。J5がこの期間を参照している	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
J5	財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 II.3.(7)②「記録の保存」	内部統制について作成した記録	範囲・方法・期間は、「諸法令との関係を考慮して企業が適切に判断」するものとされる。金商法上は、縦覧期間（5年）を勘案し、それと同程度の期間を保存することが考えられる、としている	明記なし	義務ではなく目安である。 年数を直接定めてはいないが、5年という数字が示されている。(2)の目安5年の根拠	A	https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyoku/kijun/20230407_naibutousei_kansa.pdf
J6	金融商品取引法24条の4の4第1項	内部統制報告書の提出義務	—	—	有価証券報告書の提出会社のうち、一定の会社が対象。上場会社にはJ-SOXが適用される（ 自社が該当するか要確認 ）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
J7	経済産業省「システム管理基準 追補版（財務報告に係るIT統制ガイドランス）」2024年版	IT統制の評価観点	ログの保存年数の記載は確認できなかった。 一方、「文書・データの保管期間と条件が定められている」ことを確認する観点は示されている	—	年数そのものではなく、保存期間を定め、それを守っていることを求めている。(1)(2)の期間を文書化して運用する根拠	A	https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2024_ZaimuHoukokuNiKakaruITTouseiGuidance.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
J8	製造物責任法5条1項～3項	(保存義務ではない) 損害賠償請求の期間制限	3年(認識時。生命・身体への侵害は5年。2項)、 引渡しから10年 。ただし、蓄積・潜伏型の損害は、10年を損害が生じた時から数える(3項)	3年: 損害と賠償義務者を知った時。10年: 製造業者等が製造物を引き渡した時(3項の損害は、損害が生じた時)	(3)の根拠。期間は原則として引渡しから数える(蓄積・潜伏型の損害は損害発生時から。3項)。引渡しは生産終了より後になりうるため、起点は最終引渡し(補給部品を含む)とする方が安全側である。生産終了を起点にする場合は、生産終了後の引渡し分に注意する	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC000000085
J9	製造物責任法6条、民法724条・724条の2・166条・167条	(保存義務ではない) 民法による請求の期間制限	不法行為は3年(認識時。生命・身体への侵害は5年。724条の2) / 20年(不法行為の時)。債権は5年(知った時) / 10年(行使できる時。生命・身体への侵害による損害賠償請求権は20年。167条)。最長20年	左記のとおり	PL法6条(「この法律の規定によるほか、民法の規定による」)により、民法による請求も可能と解される(解釈。§8)。PL法ではなく民法で請求される場合の上限は、目安として20年。 推奨には含めない (§7)	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC000000089
J10	個人情報保護法22条	個人データ	利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去する努力義務	利用不要となった時	保存期間の上限を抑える制約。 監査ログにユーザーID・IPアドレスなどが含まれる場合は、無期限の保存を避ける	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC000000057
J11	個人情報保護法施行規則21条	第三者提供に係る記録	3年または1年(作成方法による)	1号・2号は最後に提供した日から。3号は記録を作成した日から	監査ログは対象外 (対象は第三者提供の記録のみ。混同しやすいため掲載)	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/428M6002000003
U5	18 U.S.C. 1519	連邦機関の所管事項や破産事件に関する調査・事件を妨害する意図での記録の破棄・改ざん	懲役最長20年	—	保存期間の定めではない。 連邦機関の所管事項に関する調査や、破産事件が見込まれる場合は、保存期間が満了していても削除してはならないこと の根拠(故意に、妨害の意図で破棄・改ざんした場合が対象。民事訴訟はU6)	A	https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title18/html/USCODE-2024-title18-part1-chap73-sec1519.htm

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
U6	連邦民事訴訟規則（FRCP）37(e)	電子的に保存された情報（ESI）	保存期間の定めではない	訴訟を予期した時（または訴訟の係属中）	合理的な保存措置を怠ってESIが失われ、追加の開示手続でも復元・代替できない場合の救済措置の規定（相手方の不利益を補う範囲の措置。重い制裁は、情報を奪う意図が認められる場合に限る）。保存義務そのものを定める規定ではないが、リーガルホールド（訴訟に備えた保存措置）を実施する実務上の理由になる	A	https://www.uscourts.gov/sites/default/files/document/federal-rules-of-civil-procedure.pdf

3.1 業種の概要

本節は特定の業種ではなく、10業種の節が共通で引用する法令を扱う。対象事業者は、(a) 法人税・消費税の保存義務者（全法人）、(b) 労働者を使用する全事業者（労働基準法・労働安全衛生法）、(c) 個人情報取扱事業者と個人番号関係事務実施者（ほぼ全事業者）、(d) 株式会社（会社法）、(e) 犯罪収益移転防止法の特定事業者（金融・不動産・貴金属・土業など一部の業種）である。システム上で問題になるのは、会計・請求・経費精算・電子取引のデータとその**訂正削除の履歴**（電子帳簿保存法）、勤怠・PC使用時間の記録（労基法・安衛法）、本人確認・取引の記録（犯収法）、個人データ・個人番号へのアクセスの記録（個人情報保護法・番号法の安全管理措置）、そして漏えい・不正アクセス・捜査の際のログの保全である。**全業種共通の法令に、監査ログ全般の保存年数を直接定めた規定は見当たらない。**ログを明記して保存・保全を求める規定は、番号法23条（情報提供ネットワークシステムの接続者に限る、7年）と、刑事訴訟法197条3項（要請があった場合の通信履歴の保全、最長60日）だけである。このほか、労働安全衛生規則52条の7の3が、労働時間の状況の把握の方法として「電子計算機の使用時間の記録」を明記している（保存を求めるのは労働時間の状況の記録で3年。CM15）。

3.2 法令の表

条文は、いずれも e-Gov 法令API（v1）で取得した、2026-10-06 時点で施行済みの版である。改正の情報（直近の改正法令と施行日）は「引用」の各行に記した。

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM1	電子帳簿保存法4条1項・2項、同法施行規則2条2項（帳簿）・3項（書類。2項を準用）	自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機で作成する国税関係帳簿・書類の電磁的記録。あわせて、システムの概要書・開発時の書類・操作説明書・事務手続書の備付け	定めなし（国税の法律の保存期間による。法人税はJ3の7年・10年）	国税の法律による（J3）	間接。 帳簿を電子で保存する場合の要件で、 一般の電子帳簿には訂正削除の履歴は求められていない （規則2条2項は、システム関係書類の備付け、ディスプレイ・書面への出力、提示・提出要求への対応のみ）。会計・販売・購買など帳簿を作るシステムが対象。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
CM2	電子帳簿保存法8条4項、同法施行規則5条5項1号イ(1)(2)・ハ（優良な電子帳簿）※2027-01-01から規則5条4項1号に移る	特例国税関係帳簿（仕訳帳・総勘定元帳など）の電磁的記録の 訂正・削除の事実及び内容 、通常の期間を過ぎた後の入力の事実	定めなし（帳簿の保存期間を通じて要件を満たし続けることが必要。法8条4項「引き続き当該要件を満たして」）	国税の法律による（J3）	間接。 訂正削除の履歴を明文で求める。ただし優良な電子帳簿は 任意 であり（届出制）、満たすと、過少申告加算税が、基礎となる税額の5%分軽減される（法8条4項。隠蔽・偽装がある場合を除く）。会計システムの変更履歴の設計に直結する。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
CM3	電子帳簿保存法4条3項、同法施行規則2条6項2号ロ・ハ、5号（スキャナ保存）	紙の国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録。タイムスタンプ、 訂正削除の事実及び内容を確認できること、又は訂正削除ができないこと 、検索機能	国税関係書類の保存期間（規則2条6項2号ロ(1)「保存期間…を通じ」、同条12項）	国税の法律による（J3）	間接。 スキャナ保存を選んだ場合の要件。訂正削除の履歴は「訂正削除不可」との選択制。経費精算・文書管理システムが対象。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM4	電子帳簿保存法7条、同法施行規則4条1項（電子取引の取引情報）	電子取引（メール・EDI・Web等で授受した注文書・契約書・請求書・領収書等の情報）の電磁的記録	書面で授受したとした場合に保存すべき期間（規則4条1項）。法人税はJ3の7年・10年	国税の法律による（J3）	間接。法人税の保存義務者には義務（「しなければならない」）。真実性の措置は4つから選択（①タイムスタンプ付与後に授受、②授受後にタイムスタンプ付与、③訂正削除の履歴が残る又は訂正削除できないシステム、④訂正削除防止の事務処理規程）。措置は保存期間を通じて講じる。あわせて、システムの概要を記載した書類の備付け（規則2条6項6号で準用する2条2項1号イ。自社開発のプログラムを使う場合）、ディスプレイ等の備付け（規則2条2項2号）と検索機能（規則2条6項5号。取引年月日・取引金額・取引先で検索）が必要（提示・提出の要求に応じる場合は範囲指定・組合せ検索が不要、基準期間の売上高5,000万円以下などの場合で提示・提出の要求にも応じるときは検索機能自体が不要）。 全業種 （最も横断的な要件）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025 / https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
CM5	電子帳簿保存法6条	（適用関係の規定）国税関係帳簿書類	—	—	間接。国税関係帳簿書類にはe-文書法3条・4条を適用しない。税務の帳簿書類の電子保存の要件は、e-文書法の省令ではなく電子帳簿保存法による。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025
CM6	e-文書法（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律）3条・4条・9条	他の法令が書面での保存・作成を求めるもののうち、主務省令で定めるもの	定めなし（元の法令の期間による）	元の法令による	間接。書面の保存・作成に代えて電磁的記録を認める 枠組み法 であり、要件（方法・見読性など）は各省の主務省令に委ねる（3条1項「主務省令で定めるところにより」）。 法律本体に見読性・完全性・機密性・検索性の文言は無い 。業種ごとの省令は、各業種の節（§4～§13）で扱う。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM7	e-文書法の主務省令の例：経済産業省令（平成17年第32号）4条2項・4項、財務省令（平成17年第16号）4条2項・3項、厚生労働省令（平成17年第44号）4条3項・4項	上記省令の別表に掲げる書面に係る電磁的記録	「保存すべき期間中」（厚労省令4条4項2号・3号）。年数は元の法令による	元の法令による	間接 。3省令に共通するのは 見読性 （直ちに整然とした形式・明瞭な状態で表示・書面化できること）だけである。 検索性 は財務省令4条3項（関税等の特定の法令）のみ、 改変・消去の事実と内容の確認・責任の所在・復元可能性 は厚労省令4条4項（別表第一の二～四の書面）のみ。機密性を明記した規定は、この3省令の本文には無い。なお、経済産業省令4条4項は、別表第二の書面について、「経済産業大臣が定める基準」の確保を努力義務として定める。この基準（告示）の内容は確認していないため、「機密性を明記した規定は無い」は、3省令の本文に限った確認である。業種固有の省令を引く際の比較の基準として掲載	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400032 / https://laws.e-gov.go.jp/law/417M6000040016 / https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044
CM8	犯罪収益移転防止法6条、同法施行規則19条・21条	確認記録（取引時確認の事項、とった措置。本人確認書類の写し・画像などの添付資料を含む。電磁的記録で作成可）	7年	取引終了日（規則21条2項1号に掲げる取引は当該取引に係る契約が終了した日、それ以外は取引が行われた日）と、取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日（規則21条）	間接 。本人確認（eKYC等）のシステムが保存する記録そのもの。 起算点が契約終了のため 、長期の顧客関係では、作成から10年を超えて保存が必要になりうる。 特定事業者（CM10）に限る	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 / https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001
CM9	犯罪収益移転防止法7条1項・3項、同法施行規則23条・24条	取引記録等（確認記録を検索する事項、取引の日付・種類・価額、財産移転の移転元・移転先など。電磁的記録で作成可）	7年	取引（又は特定受任行為の代理等）が行われた日	間接 。勘定系・決済・売買のシステムの取引データそのもの。区分(2)（事業年度末から10年）より短い。 特定事業者（CM10）に限る	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022 / https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM10	犯罪収益移転防止法2条2項 (特定事業者の範囲)	—	—	—	間接 (適用範囲の規定)。1～49号：銀行・信用金庫・労金・信組・農協・漁協等の金融機関、保険会社・少額短期保険業者、金融商品取引業者、信託会社、不動産特定共同事業者、貸金業者、前払式支払手段発行者（届出者）、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者、商品先物取引業者、振替機関・口座管理機関、電子債権記録機関、両替業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、郵便物受取・電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士。 金融・不動産・小売（貴金属）・士業などの業種のみ 。ただし、弁護士・弁護士法人（45号）は、4条1項により6条・7条の「特定事業者」から除かれる。確認記録・取引記録に相当する措置は、12条により日本弁護士連合会の会則による（CM8・CM9の7年は直接には適用されない）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022
CM11	労働基準法109条・附則143条1項	労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類	5年 （附則143条1項により「当分の間」 3年 ）	労基則56条による（CM12）	間接 。勤怠・人事・給与システムのデータそのもの。出勤簿・タイムカード等の労働時間の記録もこれに含まれると厚生労働省は示している（CMG9）。区分(2)より短い。起算点が退職日等の事象のため、在職期間が長い場合は作成から10年を超える。 全業種 （労働者を使用する全事業者）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM12	労働基準法施行規則56条	109条の記録の保存期間の起算日	—	労働者名簿：死亡・退職・解雇の日／賃金台帳：最後の記入をした日／雇入れ・退職の書類：退職・死亡の日／災害補償の書類：災害補償を終わった日／その他の重要な書類：完結の日。賃金の支払期日がこれより遅い場合は支払期日（2項）	間接。 勤怠・給与システムの保存期間の起算点を、作成日ではなく 事象の日 で設計する必要がある。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
CM13	労働基準法施行規則24条の7・附則71条	年次有給休暇管理簿。附則71条は、裁量労働制等の労働時間の状況の記録、労使委員会の議事録などの5年も対象	5年 （附則71条により「当分の間」 3年 ）	年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間の満了後（期間中も保存）（賃金の支払期日が遅い場合は支払期日とする56条2項を、56条3項で準用）	間接。 勤怠・休暇管理システムのデータそのもの。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
CM14	労働基準法108条、同法施行規則54条1項	賃金台帳の記入事項（労働日数、 労働時間数 、時間外・休日・深夜の労働時間数など）	CM11 による	CM12 による	間接。 勤怠システムで集計する労働時間数が賃金台帳の記入事項になるため、集計の根拠データの保存の考え方に関わる。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 / https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM15	労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3	労働時間の状況の記録（把握の方法として「タイムカードによる記録、 パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録 等の客観的な方法」を明記）	3年	条文に明記なし	間接 （共通法令の中で、ログ（PCの使用時間の記録）を条文に明記した例外的な規定）。保存を求めるのは、把握した「労働時間の状況の記録」である。PCのログオン・ログオフの記録を把握の方法とする場合に、その記録（又はそれから作成した記録）を3年保存する根拠になる。生ログそのものの保存が必要かは解釈。 全業種 （労働基準法41条の2第1項により労働する労働者（66条の8の4の対象者）を除く）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 / https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
CM16	番号法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）12条	個人番号の漏えい・滅失・毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置	定めなし	—	間接 。安全管理措置の義務であり、ログの保存期間は定めていない。措置の内容は委員会のガイドライン（CMG6～CMG8）が示す。給与・人事・支払調書のシステム。 全業種 （個人番号関係事務実施者）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
CM17	番号法20条	特定個人情報（他人の個人番号を含むもの）	19条各号に当たらない場合を除き、収集・ 保管の禁止	—	間接 （上限側の制約）。保存義務ではなく、 保管の禁止 である（個人情報保護法22条の努力義務より強い）。監査ログ・アプリログに個人番号を記録すると、ログ自体がこの規定の対象になる。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
CM18	番号法23条1項・2項、同法施行令30条	情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供の求め・提供の記録（情報照会者・情報提供者の名称、提供の求めの日時・提供の日時・項目など）	7年	条文に明記なし	直接 （提供の求め・提供の日時などを電子計算機に記録し保存することを明記）。ただし義務を負うのは 情報照会者・情報提供者 （別表の行政機関・地方公共団体・健康保険組合等）に限る。源泉徴収票の作成などを行うだけの一般の事業者は対象外。 特定の業種 （健康保険組合等の保険者、公的機関のシステム）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027 / https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
CM19	番号法29条の4	特定個人情報の漏えい等の委員会への報告・本人への通知	定めなし	—	間接 。報告の前提として、漏えい等の事実・範囲を特定できるログが必要になる。保存期間は定めていない。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
CM20	個人情報保護法23条・24条・25条	個人データの安全管理措置、従業者・委託先の監督	定めなし	—	間接 。条文はログに触れず、保存期間も定めていない。アクセスログの記録は委員会のガイドライン（CMG1・CMG2）が手法の例として示す。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM21	個人情報保護法26条、同法施行規則7条・8条	漏えい等の報告（対象：要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的によるおそれ、1,000人超）	報告期限：知った後速やかに（速報）、知った日から 30日以内 （不正の目的によるおそれの事態は 60日以内 ）（速報）	事態を知った日	間接 。確報では「本人の数」「原因」などの報告が必要であり、それを特定するログが無いと報告できない。ログの保存期間は定めていない。不正アクセスは発覚までに時間がかかることがあるため、運用ログ（区分(1)）の期間を決める際の考慮要素になる（見解）。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057 / https://laws.e-gov.go.jp/law/428M600200000003
CM22	個人情報保護法33条	保有個人データの開示請求への対応	定めなし	—	間接 。ユーザーIDで整理されたログ情報は個人情報データベース等に当たりうる（CMG5）。その場合、保存しているログは保有個人データとして 開示請求の対象 になりうる。保存期間を長くすると、開示請求への対応範囲も広がる。 全業種 （特に一般消費者向けのサービス）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
CM23	会社法362条4項6号・5項、会社法施行規則100条1項1号（取締役会設置会社）。ほかに98条1項1号（取締役会を置かない会社）、110条の4第2項1号（監査等委員会設置会社）、112条2項1号（指名委員会等設置会社。執行役）	取締役（執行役）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（内部統制システム）	定めなし	—	間接 。保存年数ではなく、 情報の保存・管理の体制 を整備することを求める。情報の保存・管理の体制の整備は、取締役会（取締役会を置かない会社は取締役）が決定する事項である。決定が義務となるのは、大会社と、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社である（362条5項、348条4項など）。ログの保存期間を内部規程で定め、文書化して運用する根拠（J7と同趣旨）。 全業種 （株式会社）。98条は取締役会を置かない会社の規定で、取締役会設置会社は100条である	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 / https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012
CM24	不正アクセス禁止法8条・9条1項	（保存義務ではない）アクセス管理者の防御措置：識別符号の適正な管理、アクセス制御機能の有効性の検証、機能の高度化等（努力義務）	定めなし	—	対象外 。8条はログに触れておらず、保存期間も定めていない。9条1項は、援助を申し出る際に、不正アクセス行為が行われた際の作動状況・管理状況の資料を添えることを定める。運用ログ（区分(1)）を保持しておく実務上の理由にはなるが、年数の根拠にはならない。 全業種	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CM25	消費税法施行令50条1項・71条2項（消費税法30条7項・58条）	仕入税額控除の帳簿・請求書等（適格請求書等の電磁的記録を含む）、帳簿	7年 （50条1項ただし書の場合は5年を超えて保存を要しない）	帳簿：閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日。 請求書等：受領した日（電磁的記録は提供を受けた日）の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日	間接 。請求書・購買・会計のシステムのデータそのもの。電子インボイスはCM4（電子取引）の要件も満たす必要がある。期間は法人税の7年（J3）とほぼ同じ時期に満了し、区分(2)より短い。 全業種 （課税事業者）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
CM26	刑事訴訟法197条3項・4項	業務上記録している電気通信の送信元・送信先・通信日時その他の 通信履歴の電磁的記録	要請があった場合に消去しない期間： 30日以内 。延長しても通じて 60日以内	条文に明記なし（求めの中で期間を定める。受領時からと解される＝解釈）	直接 （通信履歴の電磁的記録を明記）。ただし平時の保存期間を定める規定ではなく、検察官・検察事務官・司法警察員が、差押え又は電磁的記録提供命令のため必要があるときに行う求めがあった場合の 消去の停止 である。対象は電気通信事業者と、「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」。ログの自動削除を、個別に止められる設計（リーガルホールド）が必要になる。 全業種 （該当する設備を設置している場合。該当性は要法務確認）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131

3.3 ガイドラインの表

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CMG1	個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」（令和8年6月一部改正）10（別添）講ずべき安全管理措置の内容「組織的安全管理措置」（2）・（3）	システムログ その他の個人データの取扱いに係る記録。項目の例：個人情報データベース等の利用・出力状況、削除・廃棄の状況、 担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。(2)の記録は「考えられる」手法の例示。(3)の「取扱状況を確認する手段の整備」は「しなければならない」措置だが、記録の保存期間は示していない。個人データを扱う全システム。 全業種 （業種別ガイドラインがある分野は、その上乗せを各業種の節で扱う）	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG2	同 通則編 10（別添）「技術的安全管理措置」（3）外部からの不正アクセス等の防止	ログ等	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。「ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する」が手法の例示。ログの保存期間ではなく、分析の運用を求めるもの。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG3	同 通則編 10（別添）「物理的安全管理措置」（4）個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄	個人データを削除・廃棄した記録	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。削除・廃棄した記録を保存することが「重要である」とする。保存期間の満了による削除の ジョブの実行記録 も、この記録に当たる（見解）。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG4	同 通則編 3-4-1 データ内容の正確性の確保等（法第22条関係）	個人データ	保存期間を設定すること。利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去（努力義務）。 法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りでない	利用する必要がなくなった時	ガイドライン（法的拘束力なし） 。J10（個人情報保護法22条）の解釈。法令で期間が定められていればその期間の保存は妨げられない。ただし、区分(2)の10年は会社法432条に「準じて扱う」 解釈 であり（J1）、法令が監査ログの保存期間を定めたものではないため、この例外にそのまま当たるとは言い切れない（見解）。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CMG5	同 通則編「個人情報データベース等（法第16条第1項関係）」の事例2	ユーザーが利用したサービスに係るログ情報	—	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。ユーザーIDで整理されたログ情報（ユーザーIDと個人情報を容易に照合できる場合）は個人情報データベース等に当たる例とされる。したがって、そのログは個人データとして、安全管理措置・消去の努力義務・開示請求（CM20～CM22、J10）の対象になりうる。 全業種 （特に一般消費者向けのサービス）	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf
CMG6	個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（令和7年6月一部改正）（別添1）2 C b 取扱規程等に基づく運用	特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録、削除・廃棄記録、 事務取扱担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）の記録	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。番号法12条（CM16）の措置の内容。「特定個人情報等の利用状況等を記録する」とし、記録項目を例示。給与・人事システム。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf
CMG7	同 事業者編（別添1）2 C c 取扱状況を確認する手段の整備	取扱状況を確認するための記録等	記載なし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。「取扱状況を確認するための記録等には、特定個人情報等は記載しない」。監査ログ・操作ログに個人番号を出力しない設計の直接の根拠。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf
CMG8	同 事業者編 第4-3-(3) B 保管制限と廃棄、（別添1）2 E d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄	個人番号・特定個人情報ファイル。削除・廃棄した記録	所管法令の保存期間を経過し、事務を処理する必要がなくなった場合は、 できるだけ速やかに廃棄又は削除 。例：扶養控除等申告書は所得税法施行規則76条の3により7年	所管法令による	ガイドライン（法的拘束力なし） 。保存期間経過後の削除を前提としたシステムの構築が「望ましい」「考えられる」とし、削除・廃棄した記録を保存とする。上限側の制約（CM17）。 全業種	A	https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
CMG9	厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成29年1月20日策定）4(2)イ・4(3)ウ・4(5)	始業・終業時刻の記録。出勤簿・ タイムカード等の労働時間の記録に関する書類	3年 （「労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならない」）	記載なし（CM12による）	ガイドライン（法的拘束力なし） 。タイムカード、ICカード、 パソコンの使用時間の記録等 の客観的な記録を基礎とすることを原則とし、自己申告制では入退場記録やPCの使用時間の記録との乖離を確認とする。勤怠の記録が109条の「重要な書類」に当たるという行政解釈。策定は、109条を3年から5年に改め附則143条（当分の間3年）を設けた改正（令和2年法律第13号、2020-04-01施行。e-Govの改正履歴で改正前後の条文を確認）より前であり、3年は現行の附則143条1項の期間と一致する。 全業種	A	https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf
CMG10	国税庁「電子帳簿保存法取扱通達」（令和7年6月27日付一部改正分まで。令和9年1月1日施行分を含む）7-6・7-7・8-8～8-11	訂正削除の履歴（訂正前・削除前の記録事項と訂正削除の内容）、訂正削除の事務処理の記録	記載なし（CM2～CM4による）	—	ガイドライン（法的拘束力なし） （法令解釈通達。納税者を直接拘束しない）。①訂正削除の履歴は、訂正前の記録事項と内容が その電磁的記録又は別の電磁的記録（訂正削除前の履歴ファイル）に自動的に記録されるシステム （7-6）。② 反対仕訳も訂正削除に含む （8-8）。反対仕訳による方法も認める（8-9）。③入力から 1週間以内 の誤りは正の期間を事務手続書に定めれば、その期間の訂正削除は履歴を残さなくてよい（8-10）。④入力日・一連番号の自動付与と訂正不可で追加入力の履歴を満たす（8-11）。⑤事務処理規程には訂正削除日・理由・内容・担当者の記録と保存を含める（7-7）。 注意 ：通達は、2027-01-01施行後の条番号で書かれている。7-6・7-8・8-8～8-11・8-26が引用する「規則5条4項」は、現行の5条5項（優良な電子帳簿）に当たる。7-6・8-26の「規則5条5項1号」は、施行後に新設される特定電磁的記録のシステムの要件であり、現行の5条5項1号（優良な電子帳簿）ではない。 全業種	A	https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025006-066.pdf

3.4 上限側の制約

- **番号法20条（CM17）**：個人番号を含む特定個人情報、法定の事務に必要な場合を除き**保管してはならない**（禁止規定）。保存期間経過後はできるだけ速やかに削除する（CMG8）。監査ログ・アプリログ・デバッグログ

に個人番号が出力されると、ログの保存期間（区分(2)の10年など）と衝突する。**ログには個人番号を記録しない**（CMG7）ことで衝突を避けるのが基本である。

- **個人情報保護法22条（J10）**：利用する必要がなくなった個人データの消去の努力義務。ユーザーIDで整理されたログ情報は個人データに当たりうる（CMG5）。法令で保存期間が定められている場合は例外とされる（CMG4）が、区分(2)の10年は解釈に基づく期間であるため、目的（内部統制の監査・不正調査）と期間の根拠を内部規程に明記しておく。
- **個人情報保護法33条（CM22）**：保存しているログは開示請求の対象になりうる。保存を長くすると、開示請求への対応範囲が広がる（制約というより、長期保存の負担）。
- 通信の秘密（電気通信事業法）は業種固有の法令のため、本節では扱わない（§ 10（電気通信編）で扱う）。

3.5 推奨案

区分	推奨する保存期間	起算点	根拠ID	理由
(1) 運用ログ	1年 （基礎資料のとおり）	ログの作成日	共通法令に年数の定めなし。考慮要素：CM21、CM24、CM26	共通法令は運用ログの年数を定めていない。漏えい等の確報（30日・60日）で「本人の数」「原因」を特定するには、発覚までの期間を遡れるログが必要であり、1年はその目安として妥当である（見解）。捜査機関の保全要請（最長60日）や訴訟の予期に備え、自動削除を個別に止められるようにする
(2) 監査ログ	事業年度末から10年 （基礎資料のとおり。作成日起算なら11年）	事業年度末	J1（主）、CM2～CM4、CM25（帳簿書類に当たる場合）、CM23（体制）	共通法令で区分(2)より長い年数を直接定めるものはない。電子帳簿保存法の訂正削除の履歴は帳簿書類の保存期間（J3：7年。欠損金の年度は10年。申告期限の翌日から）に従うため、 欠損金の年度に限り、区分(2)より約2か月以上（申告期限の延長があればさらに）長くなりうる （基礎資料F1と同じ論点：作成日起算で設定する場合には、欠損金のある事業年度の法人税の10年（申告期限の翌日から）まで満たすため、12年〔約4383日〕とする案）。会計システムの訂正削除の履歴を(2)に含める場合は、12年（約4383日）への延長を検討する
(3) 業種固有の記録とその変更履歴	共通法令による追加として、次のものがある（いずれも該当するシステムに限る）。 ・電子取引データ・スキャナ保存データ・電子帳簿（とその訂正削除の履歴）： 国税の保存期間 （法人税7年・10年、消費税7年） ・犯収法の確認記録： 取引終了日から7年、取引記録：取引日から7年 ・労働関係の記録（勤怠・PC使用時間の記録を含む）： 3年 （本則は5年。労基法附則143条1項・労基法附則71条の「当分の間」の経過措置による。安衛則52条の7の3は3年。経過措置の終了に備え、保存期間を設定で5年に変更できるようにする）、起算点は退職日・最後の記入日・完結の日など	各行の起算点	CM1～CM4、CM25、CM8～CM10、CM11～CM15	年数は、いずれも区分(2)の10年より 短い 。ただし 起算点が事象の日 （契約終了、退職、最後の記入）であるものは、作成日から数えると10年を超えることがある。例：2026年に作成した確認記録でも、対象の契約が2040年に終了した場合は2047年まで保存（契約終了日が起算日となる取引の場合）。保存期間は「作成日＋年数」ではなく「事象の日＋年数」で管理する

共通の下限（区分(2)＝事業年度末から10年）との関係：共通法令で、年数として区分(2)を上回るものはない（番号法23条の7年、犯収法の7年、国税の7年、労働関係の3年（本則5年））。上回りうるのは、**起算点が後ろにずれる場合**だけである。具体的には、①犯収法の確認記録（取引終了日から）、②労働者名簿など（退職日から）、③欠損金の年度の法人税の帳簿書類（申告期限の翌日から10年。区分(2)より約2か月以上長い）である。

3.6 留意点・判断が必要な論点

#	論点	内容	必要な判断
CF1	電子帳簿保存法の訂正削除の履歴が求められる場面	訂正削除の履歴は、①優良な電子帳簿（任意、CM2）、②スキャナ保存（「訂正削除できない」との選択、CM3）、③電子取引（4つの措置の1つ、CM4）で求められる。一般の電子帳簿（CM1）では求められない。電子取引で③のシステム要件を選ぶと、訂正前の記録事項と訂正の内容を、 本体のデータと同じ保存期間 （書面で保存すべき期間）を通じて確認できるようにする必要がある（規則4条1項）。監査ログの保存期間とは別に、「業務データの変更履歴」として設計する（基礎資料F4と同じ考え方：ログではなく、業務データの保存要件として設計する）なお、2027-01-01以降は、特定電磁的記録の保存（規則5条5項。任意。重加算税の加重を受けないための要件）が4つ目の場面になる（CF2参照）。電子取引で事務処理規程の方法（規則4条1項4号）を選んだ場合でも、通達7-7により、訂正削除の日・理由・内容・担当者の記録と保存が規程の内容に含まれる。	会計・請求・経費精算のシステムで、①優良な電子帳簿を目指すか、②電子取引の措置をシステム（履歴）・タイムスタンプ・事務処理規程のどれで満たすかを決める。履歴で満たす場合は、反対仕訳も訂正削除に当たること（CMG10）、1週間以内の誤り是正を除外する定めの有無を設計に反映する
CF2	電子帳簿保存法の2027-01-01施行の改正	令和7年法律第13号・令和7年財務省令第28号のうち、2027-01-01施行分が未施行である（e-Govの改正履歴で確認）。施行後は、優良な電子帳簿の要件が 規則5条5項1号イ→5条4項1号イ に移り、5条5項は、電子取引の「特定電磁的記録」を、訂正削除の履歴（又は訂正削除不可）のある「特定電子計算機処理システム」で保存する要件になる（同時に法8条5項も改正）。国税庁長官が定める基準（告示。令和7年3月31日現在の掲載は確認したが、本文は確認していない）が、そのシステムの基準を定める	業種の資料で規則の条番号を引用する場合は、施行日の前後で条番号が異なることを注記する。2027年以降に運用するシステムは、施行後の要件も確認する
CF3	保存期間の起算点が作成日でない記録	犯収法の確認記録（取引終了日）、労基法の記録（退職日・最後の記入日・完結の日、賃金の支払期日が遅ければ支払期日）、消費税（課税期間の末日の翌日から2月を経過した日）、法人税（申告期限の翌日）は、作成日起算のオブジェクトロック（例：S3）で単純に設定できない	事象の日を管理するテーブルを持ち、満了日をアプリケーションで計算するか、事象の発生時にロック期間を延長する方式とするかを決める
CF4	ログへの個人番号・個人情報出力	番号法20条とガイドライン（CMG7）により、ログに個人番号を記録しないことが基本である。個人情報（ユーザーIDと照合できる情報）を含むログは個人データになりうる（CMG5）	ログ出力の項目から個人番号を除外する（マスキングでなく非出力）。個人データを含むログの保存期間の根拠を規程に明記する
CF5	勤怠システム・PCログの扱い	PCの使用時間の記録を労働時間の状況の把握に使う場合、その記録は安衛則で3年、労基法109条の重要な書類として3年（当分の間）保存する。起算点は、労基則56条により完結の日等（賃金の支払期日が遅ければ支払期日）。生ログそのものまで保存が必要かは解釈が分かれる	PCログ（運用ログ扱いの1年）を労働時間の把握の根拠に使うかを人事部門と決める。使う場合は、生ログ又は集計後の記録を3年以上保存する区分を設ける
CF6	リーガルホール（消去の停止）	刑事訴訟法197条3項の保全要請（最長60日）、漏えい等の調査、訴訟の予期（基礎資料U5・U6）に備え、自動削除を対象を絞って止められるようにする。コンプライアンスモードのオブジェクトロックは延長できるが短縮できない点も考慮する	保全の対象・手順・承認者を運用手順に定める。197条3項の「不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる…設備を設置している者」に自社が当たるかを法務部門に確認する
CF7	犯収法の特定事業者	特定事業者は金融・不動産・貴金属・土業などに限られる（CM10）。該当する業種の資料は、CM8・CM9を引用し、確認記録の起算点（取引終了日）に注意する	自社が特定事業者に当たるか、どの業務が特定業務に当たるかを確認する

3.7 未確認の一覧

項目	理由
e-文書法の「見読性・完全性・機密性・検索性」の4要件という整理	法律本体・施行令に、これらの文言は無い（全文検索で確認）。主務省令3件を確認した範囲では、見読性は共通、検索性・改変消去の確認（完全性）は一部の省令のみ、機密性の明文は無い（CM7）。経済産業省令4条4項の「経済産業大臣が定める基準」（告示）も取得していない。4要件として整理した政府の公式文書は、公式サイトから原文で取得できなかった。法律本体の要件としては、法令に見当たらない
電子帳簿保存法の2027-01-01施行後の法8条5項・規則5条5項の詳細（特定電磁的記録の範囲、重加算税の加重の不適用の要件の全体）	未施行の版の条文は取得したが、施行前のため表には載せず、条番号の移動のみをCF2に記した
番号法23条の記録の保存期間（7年）の起算点	法23条・施行令30条に起算点の明記がない。行政の解釈は確認していない
安衛則52条の7の3の3年の起算点、生口グそのものの保存の要否	条文に明記がない。行政通達は確認していない
刑事訴訟法197条3項の「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」に、一般の企業の社内ネットワークが当たるか	条文の解釈であり、解釈を示す公式文書を確認していない
漏えい等の報告（個人情報保護法26条・番号法29条の4）に関連して、報告した事案の記録の保存期間	法律・施行規則に、記録の保存期間の規定は見当たらなかった。ガイドラインの該当箇所（3-5）の全文は精読していない
所得税法施行規則76条の3（扶養控除等申告書の7年）の条文	ガイドライン（CMG8）の記載で触れたのみで、条文は取得していない。人事・給与システムで必要な場合は確認する
公益通報者保護法の体制整備（11条）と指針における記録の保管	確認していない。内部通報システムを扱う場合は別途確認する
雇用保険法施行規則・健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則などの社会保険関係書類の保存期間	調査範囲外とした（いずれも区分(2)の10年に影響しない短期の期間と推測されるが、未確認）

3.8 対象外の一覧

名称	理由
JIIMA 認証（電子帳簿・電子取引ソフトの認証）	民間団体の認証であり法令ではない
JIS Z 6016、JIS Z 8305	電子帳簿保存法施行規則が引用するが、有料の規格であり本文は確認していない（規則の要件として CM3 の範囲で言及するにとどめる）
ISO/IEC 27001・27002 のログ管理の管理策	有料の国際規格
業種固有の法令（銀行法、保険業法、医師法、薬機法、電気通信事業法など）	各業種の節（§ 4～§ 13）で扱う
業種別の個人情報ガイドライン（金融・医療・電気通信分野など）	各業種の節（§ 4～§ 13）で扱う

8

医療

8.1 業種の概要

- 対象事業者は、医療法上の病院・診療所・助産所の開設者・管理者、薬剤師法・医薬品医療機器等法上の薬局開設者・管理者、健康保険法体系の保険医療機関・保険薬局（療担規則・薬担規則）である。開設主体は、医療法人、個人（個人診療所）、地方公共団体（公立病院）などで、株式会社であることは少ない。
- 記録・ログが問題になる場面は、電子カルテ・オーダーリング・調剤システム・PACS（画像）などで、(a)法令が保存を求める診療録・処方箋・調剤録・諸記録を電磁的記録で保存するとき（真正性の確保のため、改変・消去の履歴が要る）、(b)患者の医療情報へのアクセス記録（閲覧・更新・保守作業）を取得・点検するとき、(c)外部保存（クラウド）を終了し、データとログを破棄するときである。
- 法令は、記録そのものの保存期間（5年・3年・2年・20年など）を定めるが、**アクセスログ・操作ログの保存年数を直接定めた法令は確認できなかった**。医療分野で、ログの保存期間に数字で触れる政府文書は、経済産業省・総務省の事業者向けガイドライン（2省ガイドライン 第2.0版）だけである（HCG8・HCG9）。

8.2 法令の表

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HC1	医師法24条1項・2項	診療録（医師の診療に関する事項）	5年	条文に明記なし	間接。保存義務の対象は診療録そのものであり、ログではない。電子カルテで電磁的記録として保存する場合は、HC13（真正性＝改変・消去の事実と内容を確認できる措置）により、訂正・削除の履歴が、保存期間中、診療録とともに必要になる。保存義務者は、病院・診療所の勤務医の診療はその管理者、それ以外は医師本人	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
HC2	歯科医師法23条1項・2項	診療録（歯科医師の診療に関する事項）	5年	条文に明記なし	間接。HC1と同じ構造	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202
HC3	保健師助産師看護師法42条1項・2項	助産録	5年	条文に明記なし	間接。HC1と同じ構造。保存義務者は、病院・診療所・助産所の勤務助産師の助産はその管理者	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
HC4	薬剤師法27条・28条3項	調剤済みとなった処方箋（27条）、調剤録（28条）	各3年	処方箋：調剤済みとなった日。調剤録：最終の記入の日	間接。義務者は薬局開設者。調剤システムで電磁的記録として保存する場合はHC13が関わる	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
HC5	救急救命士法46条1項・2項	救急救命処置録	5年	記載の日	間接。厚生労働省令で定める機関（病院を含むうる）に勤務する救急救命士の処置録は、その機関につき大臣が指定する者が保存する	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036
HC6	歯科技工士法19条	歯科技工の指示書	2年	当該歯科技工が終了した日	間接。義務者は病院・診療所・歯科技工所の管理者。電磁的記録で保存する場合は、HC13（表二）の真正性の要件が及ぶ	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
HC7	歯科衛生士法施行規則18条	歯科衛生士の業務記録	3年	条文に明記なし（作成時からと解される）	間接。義務者は歯科衛生士（「保存するものとする」）。電磁的記録で保存する場合は、HC13（表四）の真正性の要件が及ぶ	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100046
HC8	診療放射線技師法28条	照射録	本法に保存期間の定めなし	—	間接。作成と医師・歯科医師の署名、行政による提出・検査を定めるが、保存期間は定めていない。年数を補わない	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HC9	医療法21条1項9号、医療法施行規則20条10号	病院の「診療に関する諸記録」（病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院・外来患者数の帳簿、入院診療計画書）	過去2年間	条文に明記なし（「過去2年間の」記録を備える形式）	間接。病院のみが対象。 21条2項（療養病床を有する診療所）の列挙には「記録」がなく、一般の診療所には及ばない。保存の形ではなく「記録を備えて置く」義務である	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 / https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
HC10	医療法22条・22条の2・22条の3、医療法施行規則21条の5第2号・3号、22条の3第2号・3号、22条の7第2号・3号	地域医療支援病院・特定機能病院・臨床研究中核病院の諸記録（HC9に加え、紹介状、退院患者の診療経過の要約、病院の管理及び運営に関する諸記録など）	過去2年間	条文に明記なし	間接。 特定機能病院の管理運営記録（施行規則22条の3第3号）には、医療安全の体制（1条の11）の確保状況を明らかにする帳簿が含まれる	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 / https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
HC11	保険医療機関及び保険医療養担当規則9条（8条・22条）	療養の給付の担当に関する帳簿及び書類 その他の記録 ／患者の診療記録	3年／診療録は5年	その完結の日	間接。 保険医療機関のみが対象（保険診療を行わない医療機関には及ばない）。診療録の起算点を「完結の日」と明記するのは、確認した範囲ではこの規則である。「その他の記録」にシステムのログが含まれるかは、条文からは読み取れない（含むとは解さない）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
HC12	保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則6条	療養の給付に関する処方箋及び調剤録	3年	その完結の日	間接。 保険薬局のみが対象	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HC13	厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令（平成17年厚生労働省令第44号）3条・4条1項・4項、別表第一（表二・表四）	電磁的記録で保存する診療録・助産録（医師法24条2項等）、処方箋・調剤録（薬剤師法27条・28条）、療担規則9条・薬担規則6条の記録、救急救命処置録（表二）、医療法21条等の諸記録（処方せんを除く。表四）など	「 保存すべき期間中 」（期間そのものは各法令による）	各法令の起算点	間接（最重要） 。表二・表三・表四の記録を電磁的記録で保存する場合、①見読性、② 保存すべき期間中における改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置 と作成責任の所在の明確化（真正性）、③保存すべき期間中において復元可能な状態での保存（保存性）を講じなければならない（4条4項）。電子カルテの訂正・削除の履歴（誰が・いつ・何を変えたか）は、ログとしてではなく、 記録の一部として記録の保存期間の満了まで保持する必要があると解される（解釈）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044
HC14	医療法6条の12、医療法施行規則1条の11第1項6号	医療に係る安全管理に関する記録	期間の定めなし	—	間接 。病院等の管理者に「安全管理に関する記録を整備すること」を求めるが、保存期間は定めていない	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 / https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
HC15	医療法施行規則14条2項	（記録の規定ではない）サイバーセキュリティの確保のために必要な措置	期間の定めなし	—	間接 。病院・診療所・助産所の管理者に、サイバーセキュリティ確保の措置を義務づける。ログの取得・保存を明記しないが、その具体的な内容は厚生労働省ガイドライン（HCG1～HCG7）で示され、医療法25条1項の立入検査でチェックリスト（アクセスログの管理を含む）が確認される（HCG7。両者の対応は解釈）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
HC16	医療法50条の2第1項・2項	医療法人の会計帳簿、及びその事業に関する重要な資料	10年	会計帳簿の閉鎖の時	間接。医療法人のみが対象 。会社法432条2項（J1）と同じ文言であり、医療法人については、区分(2)の「事業年度末から10年」を、J1ではなくこの条に準じて扱える（監査ログを対象と明記した条文ではないため、解釈。 要法務確認 ）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
HC17	医療法51条1項・3項	医療法人の貸借対照表・損益計算書	10年	作成した時	間接 。医療法人のみ。会社法435条4項（基礎資料J2）に相当する補強材料	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HC18	医薬品医療機器等法68条の22第3項・4項、同法施行規則240条2項	特定生物由来製品（輸血用血液製剤など）の使用の対象者の氏名・住所その他の記録	少なくとも20年（7305日）	使用した日	間接。記録者は特定生物由来製品取扱医療関係者、保存義務者は薬局・病院・診療所の管理者。医療機関側で確認した中で 最も長い期間 。輸血・血液製剤の管理システムや電子カルテがこの記録を保持する場合、記録そのものは使用日から20年以上必要。240条2項の記録はe-文書省令の別表第一に掲げられておらず、改変・消去の確認措置（HC13）は法令上は及ばない。訂正履歴も20年以上保持することは、記録の真正性を示すための推奨である（解釈）。ただし、240条3項により大臣指定の製品は別の期間になる（未確認の一覧）	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 / https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
HC19	医薬品医療機器等法施行規則13条3項・14条4項	薬局の管理に関する帳簿（13条）、医薬品の購入・譲受け等の記録（14条1項）、薬局医薬品等の販売・授与の記録（14条3項）	13条：3年／14条：1項の書面3年、3項の書面2年	13条：最終の記載の日／14条：記載の日	間接。薬局開設者が対象。薬局の在庫・販売管理システムで電子化する場合の保存対象	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
HC20	医療法6条の23、医療法施行規則1条の13の10、12条の14	医療事故調査・支援センターの帳簿（1条の13の10）、登録分析機関の帳簿（12条の14）	3年	最終の記載の日	対象外 。義務者はセンター・登録分析機関であり、医療機関ではない。医療事故調査に関する記録保存として混同しやすいため掲載	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 / https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
HC21	GCP省令41条2項（医療機器GCP省令・再生医療等製品GCP省令にも同様の規定）	実施医療機関の治験に関する記録（原資料〔GCPガイドランスは診療録を例示〕、同意文書など）	承認を受ける日（開発中止等の通知を受けたときは通知日後3年）と、治験の中止・終了後3年の、いずれか遅い日まで	同左	間接。治験を実施する医療機関のみ。原資料として電子カルテを用いる場合、診療録の5年を超えて保存が必要になりうる。e-文書省令の表一（見読性のみ）。真正性の確保は、GCPガイドランス・ER/ES指針による	A	https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028

8.3 ガイドラインの表

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HCG1	厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版」(令和8年6月。策定通知 産情発0629 第1号 令和8年6月29日) システム運用編 17章「証跡のレビュー・システム監査」遵守事項①～④、17.1 (p.42)	利用者のアクセスログ(少なくともログイン時刻、アクセス時間、ログイン中に操作した医療情報が特定できること)。機能がいない場合は業務日誌等	定めなし(定期的な確認を求める)	—	ガイドライン(法的拘束力なし) 。取得・定期確認・アクセス制限・改ざん防止・信頼できる時刻を求めるが、 保存年数の記載はない 。個人情報を含む資源は「全てのアクセスログを収集」とする。委託時は、ログの管理方法・提供を事業者と取り決める	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001716295.pdf
HCG2	同 第7.0版 企画管理編 5章「安全管理におけるエビデンス」遵守事項①～④、5.2～5.4 (p.21～22)	証跡(操作ログ、システムログ、ID申請などの手続の記録)	定めなし	—	ガイドライン(法的拘束力なし) 。証跡の整理・改ざん防止・レビューと、「法令で求められる医療情報の管理に関する証跡」を説明責任を果たせるよう管理することを求める。一方で、証跡を過大に収集すると運用に支障が出るとし、リスク評価を踏まえて選択するとしている	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001716292.pdf
HCG3	同 第7.0版 経営管理編 4.2「必要な措置」(p.14)	医療情報へのアクセス状況(ログ監査)	定めなし	—	ガイドライン(法的拘束力なし) 。ログ監査を、不審なアクセスを検知する「発見的措置」の例として示す	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001716291.pdf
HCG4	同 第7.0版 企画管理編 1.1.2「医療情報システムに係る法令」(p.3)	法令で作成が求められる文書(診療録など)の電子保存	「保存すべき期間中」	各法令の起算点	ガイドライン(法的拘束力なし) 。施行通知(平成17年3月31日 医政発第0331009号ほか連名、平成28年3月31日最終改正)第二の2(3)の3条件(見読性・真正性・保存性)を満たす必要があるとして、HC13と同じ文言を引用する	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001716292.pdf
HCG5	同 第7.0版 企画管理編 7.5「外部保存・外部委託の終了」(p.29)	外部保存した医療情報、検索のための台帳、 検索履歴等	外部保存開始時に定めた条件による(例「一連の診療の終了後〇〇年」)	契約で定める	ガイドライン(法的拘束力なし) 。保存期間の条件を外部保存開始前に契約書に明記し、終了時は破棄・返却する。 同意された期間を超えて個人情報を保持することは個人情報保護上問題となりうる とし、患者の医療情報に関する検索サービスを実施している場合は、その検索のための台帳と検索履歴も破棄対象とする(上限側の制約)	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001716292.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HCG6	同 第7.0版 Q&A (令和8年9月) システム運用編Q19 (p.20)、企画管理編Q36 (p.15)	保守作業時のアクセスログ (Q19)、電子署名を省略する場合の変更履歴・監査ログ (Q36)	定めなし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。Q19：保守時の閲覧は個人別アカウントとアクセスログで確認し、ログに作業者、日時、対象患者・データ、操作内容を記録する。Q36：電子署名を省略する場合も、利用者識別、確定時刻、変更履歴及び監査ログ等で真正性を確保する	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001752355.pdf
HCG7	厚生労働省「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル」令和8年度版 (令和8年6月) ⑬「アクセスログを管理している。(サーバ)」	利用者のアクセスログ (ログイン時刻、アクセス時間、操作内容)	定めなし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。医療法25条1項の立入検査でチェックリストを確認するとし、「アクセスログは立入検査の際に直接確認する可能性があります」とする。保存年数の記載はない	A	https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001716186.pdf
HCG8	経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン 第2.0版」(令和7年3月28日) 5.1「リスクマネジメントの実践」の「リスク対応策の設計・評価」(イ)②「ログの保存期間における考慮事項」、脚注26 (p.33)	法定保存年限がある医療情報へのアクセスを記録したログ	原則として法定保存年限以上 。法定保存年限が超長期にわたる等の特殊な場合は、医療機関等と協議して設定 (脚注26は、診療録について「5年以上の期間を設定する等も考えられる」と例示)	明記なし	ガイドライン（法的拘束力なし） 。医療分野で、ログの保存期間に数字で触れる、確認できた 唯一の政府文書 。ただし対象は「対象事業者」(医療機関等に医療情報システム・サービスを提供する事業者)であり、医療機関自身ではない。開発・クラウド事業者が対象システムを提供する場合は、直接の参照先になる。脚注26は診療録の保存年限を「最終診断から起算して5年」と記述しており、法令の文言 (HC11は起算点なし、HC11は「完結の日」と一致しない	A	https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/01gl_20250328_rev1.pdf

#	法令・条項	保存対象	期間	起算点	対象システムへの適用性	確認レベル	URL
HCG9	同 第2.0版 別紙2「統合前ガイドラインにおける対策項目一覧と医療情報安全管理ガイドライン6.0版の対応表」(令和7年6月4日版) 3.4「ログの取得と検証」①-1、⑤-1、⑤-2 (p.15)	利用者の活動・イベント・障害等のログ (①-1)、診療録等に関するログ又はこれに代わる記録(⑤-1)	①-1：一定期間。⑤-1： 当該法定年限以上 。⑤-2：法定保存年限経過後・年限のない情報は医療機関等と合意	明記なし	ガイドライン（法的拘束力なし） 。HCG8の対策項目版。⑤-2は、ログの保存期間を設けた場合「原則として法定保存年限がある医療情報に準じて取り扱う」とする。 表題上の対応先は第6.0版 であり、第7.0版との対応は示されていない	A	https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/03besshi2_20250604.pdf
HCG10	個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日、令和8年4月一部改正・令和8年4月1日施行) IV7. (2) ⑦「技術的安全管理措置」、IV7. (4)	個人データに対するアクセス記録	定めなし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。安全管理措置の例として「個人データに対するアクセス記録の保存」「不正が疑われる異常な記録の存否の定期的な確認」を挙げる。(4) は、医療情報システムの導入・外部保存は厚生労働省ガイドライン (HCG1～) によるとする	A	https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf
HCG11	同ガイダンスのQ&A事例集(平成29年5月30日、令和8年4月一部改正) A3-2	個人情報の入力者の記録	定めなし	—	ガイドライン（法的拘束力なし） 。個人情報保護法令とガイダンスは入力者の記録を求めておらず、安全管理措置の一環として必要と判断する場合に保存することも考えられる、とする(個人情報保護の観点からは、入力者記録は義務ではないことの根拠)	A	https://www.mhlw.go.jp/content/001685013.pdf

8.4 上限側の制約

- **個人情報保護法22条（基礎資料J10）**：利用する必要がなくなった個人データの遅滞なき消去の努力義務。ガイダンス（HCG10）もIV6.で同条を掲げる。医療機関のアクセスログは、患者ID・閲覧した診療情報（病歴など、要配慮個人情報に当たりうる）を含むため、無期限の保存は避ける。
- **外部保存終了時の破棄（HCG5）**：外部保存の保存期間を契約で定め、終了時は検索履歴等も含めて破棄する。「同意された期間を超えて個人情報を保持することが個人情報の保護上問題となり得る」とされる。クラウド上のログの保存期間も、契約で上限を定めておく必要がある（解釈）。

- **2省ガイドライン 別紙2 ⑤-2 (HCG9)**：法定保存年限が経過した医療情報と、法定保存年限のない医療情報の保存期間は、医療機関等と合意して定める。ログに保存期間を設けた場合は、原則として法定保存年限がある医療情報に準じて扱う。ログの保存期間の上限を直接定めたものではないが、事業者が医療機関等と合意せずに長期保存しないことの根拠になりうる（解釈）。
- **証跡の過大収集 (HCG2)**：過大な収集は運用負担となり医療情報システムの運用に支障が出うるとされる。法的な上限ではないが、取得範囲を絞る理由になる。
- 個人情報保護法施行規則21条（第三者提供の記録。基礎資料J11）は、地域医療連携での提供記録には関わるが、監査ログの保存期間の根拠ではない（対象外）。
- 公立病院など、個人情報保護法の「行政機関等」の規律を受ける医療機関の上限側の規定は確認していない（未確認の一覧）。

8.5 推奨案

区分	推奨する保存期間	起算点	根拠ID	理由
(1) 運用ログ	1年 （共通の出発点）	ログ作成日	（業種固有の根拠なし） HCG1・HCG2	医療のガイドラインは、取得・定期確認・改ざん防止を求めるが、年数を定めていない。電子カルテの診療情報へのアクセス記録は(1)ではなく(3)とする（下記）。
(2) 監査ログ（特権操作、アクセス権の付与・変更、本番変更、会計データの変更履歴など）	事業年度末から10年	ログ作成日の属する事業年度末（会計年度末）	株式会社： J1。医療法人： HC16（・HC17）	医療法人は医療法50条の2第2項に会社法432条2項と同じ文言の規定があるため、同条に準じて扱える（解釈）。個人診療所・公立病院などには、確認した範囲で同等の規定がなく（未確認）、10年は法令の準用ではなく「共通の目安」として採用することになる。
(3a) 業種固有の記録そのもの（診療録・助産録・処方箋・調剤録・諸記録など）と、その訂正・削除の履歴（真正性の確保のための履歴）	各記録の法定保存期間の満了まで、記録と一体で保持 。診療録・助産録・救急救命処置録：5年、処方箋・調剤録：3年、病院の諸記録：2年、 特定生物由来製品の使用記録：20年以上	各法令の起算点（診療録は、保険医療機関では「完結の日」。医師法自体は起算点なし）	HC1～HC12、HC13、HC18、HC19、HC21（治験実施医療機関）、HCG4	電磁的記録による保存では、改変・消去の事実と内容を「保存すべき期間中」確認できることが省令上の要件である（HC13）。訂正・削除の履歴は記録の一部として扱い、ログの一律の保存期間で消さない。診療録の満了は「完結の日」で決まり、作成日起点のログ期間とは一致しないため、記録のライフサイクルに連動させる。
(3b) 電子カルテ等の アクセスログ・操作ログ （閲覧・参照・出力・保守作業の記録）	ログ作成日の属する事業年度末から10年 （(2)と揃える）。特定生物由来製品の記録へのアクセスログを区別して保持できる場合は、その記録の保存期間（使用日から20年）に合わせるか、医療機関等と協議して定める	ログ作成日の属する事業年度末	HCG8・HCG9（法定保存年限以上、診療録は5年以上の例示）、HCG1・HCG7、HC13	2省ガイドラインは「当該医療情報の法定保存年限以上」を原則とし、診療録では5年以上を例示する。10年はこの例示を満たし、(2)と揃うため説明しやすい。厚生労働省ガイドライン第7.0版自体には年数がない。

共通の下限（区分(2)＝事業年度末から10年）との関係:

- 診療録・助産録（5年）、処方箋・調剤録（3年）、病院の諸記録（2年）、薬局の帳簿（2～3年）は、**共通の下限より短い**。これらの記録の法定期間だけを根拠に、監査ログを短くしてはならない。

- 医療法人の会計帳簿・重要な資料（10年、帳簿閉鎖の時から。HC16）は、**共通の下限と同じ**で、医療法人では(2)の直接の準用先になる。
- 特定生物由来製品の使用記録（使用日から20年以上。HC18）は、**共通の下限より長い**。この記録を扱うシステムでは、記録と訂正履歴を20年以上保持する。
- 診療録は「完結の日」から5年のため、長期に通院する患者では、記録の作成から10年を超えて保存義務が続きる（HCG8の脚注26も同旨）。訂正・削除の履歴は(3a)として記録と一体で保持するため、10年で一律に消さない。

8.6 留意点・判断が必要な論点

#	論点	内容	必要な判断
HCF1	共通の下 限（会社 法432条） の適用	医療機関は株式会社でないことが多く、会社法432条（J1）は直接には及ばない。 医療法人は医療法50条の2第2項（HC16）に同じ文言の10年規定がある ため、(2)の10年の根拠を同条に置ける。個人診療所（個人事業主）、地方公共団体の病院、国立大学法人・独立行政法人の病院などは、会計記録の保存期間の規定を本調査では確認していない	開設主体を確認し、(2)の10年を「法令に準じる」とするか「内部規程による共通の目安」とするかを決める。 要法務確認
HCF2	診療録と そのシス テムのロ グの区別	診療録の保存期間（5年）は記録そのものの期間であり、アクセスログの期間ではない。訂正・削除の履歴は真正性の要件（HC13）として記録と一体で必要。閲覧・参照のログは2省ガイドライン（HCG8）で「法定保存年限以上」	履歴を「記録の一部（履歴テーブル等）」と「ログ」に分けて設計し、それぞれの保存期間を定める
HCF3	診療録の 起算点の 不一致	医師法24条・歯科医師法23条・保助看法42条は起算点を定めていない。療担規則9条は「完結の日」（保険医療機関のみ）。2省ガイドラインの脚注26は「最終診断から起算して5年」と記述する	起算点は、保険医療機関では療担規則の「完結の日」に合わせるのが安全側。「完結」の判定（最終受診日など）をシステムで持てるかを定める
HCF4	病院と診 療所の違 い	医療法21条1項9号・施行規則20条10号の諸記録（2年）は病院のみ。一般の診療所には及ばない（診療録はHC1で5年）	対象が病院か診療所かで、諸記録の保持要件を分ける
HCF5	2省ガイ ドライン の適用関 係	HCG8・HCG9は、医療機関にシステム・サービスを提供する事業者向けで、医療機関自身を対象としない。開発・運用を請け負う事業者は対象事業者に当たりうる。別紙2の表題は第6.0版対応である	事業者として受託する場合は、ログ保存期間（法定保存年限以上）を医療機関等と合意し、契約・SLAに書く
HCF6	特定生物 由来製品 の記録	使用日から20年以上（HC18）。輸血管理・電子カルテに保持される場合、記録は20年以上（訂正履歴も20年以上保持することは推奨であり、法令上の根拠はない。解釈）。アクセスログに2省ガイドラインの原則を当てはめると20年以上になりうるが、「超長期の場合は協議」の対象でもある	対象システムがこの記録を持つか確認し、持つ場合は記録・履歴・ログの保存期間を個別に決める
HCF7	ガイドラ インの版	厚生労働省ガイドラインの最新版は 第7.0版（令和8年6月） であり、第6.0版（令和5年5月）ではない。第7.0版で保守委託機関編が追加され、二要素認証は令和9年度までの採用を求めている。いずれの版も、確認した範囲でログの保存年数は定めていない	設計書の根拠欄が第6.0版や第5.2版を引用していないか確認し、第7.0版に更新する
HCF8	立入検査	チェックリストは医療法25条1項の立入検査で確認され、アクセスログが直接確認される可能性がある（HCG7）	立入検査時に、一定期間のアクセスログを検索・提示できるようにする（「すぐ参照できる期間」の設定）
HCF9	外部保存 （クラウド） 終了時の ログ	外部保存の終了時は、検索履歴等も破棄対象とされる（HCG5）。一方、法定保存年限内のログは保持が必要（HCG8）	契約で、ログの保存期間・返却・破棄の手順と、保存期間中に委託を終える場合の引継ぎを定める
HCF10	公立病院 等の個人 情報保護 法上の区 分	地方公共団体・独立行政法人等が開設する病院は、個人情報保護法の規律の区分が民間と異なりうるが、本調査では確認していない	開設主体に応じた規律を、法務部門に確認する

8.7 未確認の一覧

1. **個人診療所・公立病院・国立大学法人等の病院の、会計帳簿・重要資料の保存期間**：所得税法、地方自治法・地方公営企業法、国立大学法人法などの規定は調べていない。(2)の10年を、これらの医療機関で何に準じて扱うかは未確認（HCF1）。
2. **医師法24条2項等の起算点の公式解釈**：条文に起算点がなく、厚生労働省の通知等による解釈（「最終の診療日」等）は原文で確認していない。
3. **施行通知（平成17年3月31日 医政発第0331009号ほか、平成28年3月31日最終改正）の原文**：ガイドライン（HCG4）の引用を通じてのみ確認した。
4. **医薬品医療機器等法施行規則240条3項の大臣指定**（特定生物由来製品のうち、別の保存期間を指定された製品と期間）：告示を確認していない。
5. **照射録（診療放射線技師法28条）の保存期間**：本法に規定がない。他の規定（病院の諸記録としての扱いなど）で期間が定まるかは確認していない。
6. **医療機関側の医療事故調査の記録の保存期間**：医療法施行規則の「保存しなければ」の検索では、医療機関側の規定は見当たらなかった（センター・登録分析機関の3年のみ。HC20）。検索による不存在の確認にとどまる。
7. **公立病院・独立行政法人等の病院への個人情報保護法の適用区分**（行政機関等の規律か、個人情報取扱事業者の規律か）と、その上限側の規定（HCF10）。
8. **臨床研究法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、電子処方箋（電子処方箋管理サービス）に関する記録の保存**：医療機関で関わりうるが、本調査の範囲外として調べていない。
9. **薬機法施行規則13条・14条、240条2項の記録の、e-文書省令の別表上の位置づけ**：13条3項・14条4項～6項は別表第一の表一（見読性のみ）、240条2項は別表第一に掲げられていない（査読で確認）。
10. **厚生労働省ガイドライン第6.0版との比較**：第7.0版で失効したため、第6.0版の本文は取得していない。第7.0版の各編・Q&A・チェックリストマニュアルに、ログの保存年数の記載がないことは確認した（「ログ」「保存期間」「年間」等で検索）。
11. **2省ガイドライン第2.0版のファイル名「rev1」**：初版公表後の修正版と考えられるが、修正内容は確認していない。
12. **介護関係事業者の記録**（指定基準による記録保存）：本節の対象外として調べていない。

8.8 対象外の一覧

- 日本医療情報学会・保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）などの民間・業界団体の基準・技術文書：民間の基準であり、法令・政府文書ではない。
- IHE ATNA（監査証跡とノード認証の統合プロファイル）、HL7 FHIR AuditEvent：国際的な業界標準（民間）であり、保存期間を定める政府文書ではない。
- ISO 27799（保健医療分野の情報セキュリティ管理）、JIS Q 27001/27002、ISO/IEC 27017：有料の規格。
- 医療情報システムの第三者認証（ISMS認証、ISMAP等の制度の運用基準を含む）：認証制度の基準であり、本表の対象外（ISMAPは政府の制度だが、医療機関のログ保存期間を定めるものではないため掲載しない）。
- 病院機能評価（日本医療機能評価機構）の評価項目：民間の評価基準。
- 医療ISAC等の業界団体のガイド：民間の文書。